

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०

प्रस्तुतकर्ता: साबिक माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ
हाल माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. सुमना श्रेष्ठ
२.	मा. अशोक कुमार चौधरी
३.	मा. निशा डाँगी
४.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी
५.	मा. गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा
६.	मा. मनिष झा
७.	मा. प्रेम सुवाल
८.	मा. असिम शाह, मा. विराज भक्त श्रेष्ठ, मा. गणेश पराजुली
९.	मा. माधव सापकोटा
१०.	मा. सोबिता गौतम
११.	मा. शिशिर खनाल
१२.	मा. पूर्ण बहादुर घर्ति, मा. राम कुमार राई
१३.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)
१४.	मा. गगन कुमार थापा

संशोधनको विवरणः

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	“संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रअनुसार सबै नेपालीको हातमा देशको स्रोत र साधन वरावरी पर्ने गरी र मुट्टीभरका व्यक्तिको हातमा देशको स्रोत र साधन परेकोलाई परिवर्तन गरी विधायन तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएकोले” राख्नु पर्ने ।
२.	मा. गगन कुमार थापा	प्रस्तावना	“विधायन तर्जुमामा पारदर्शिता कायम गरी जनसहभागिता र सरोकारवालाको भुमिकामा अभिवृद्धि गर्न, गुणस्तरीय विधायन निर्माण गर्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण गर्न तथा विधायनको प्रकाशन र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।” भन्ने व्यहोरा राख्नु पर्ने ।
३.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) ऐन पछिको "२०८०" को सट्टामा "२०८१" राख्ने । (२) को सट्टामा----उपदफा (२) राख्ने । “(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएपछि तुरुन्तै प्रारम्भ हुनेछ।”
४.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ठ) “यस शब्दले गैरसरकारी विधेयकलाई पनि जनाउँछ” । थप गर्ने
५.	मा. असिम शाह, मा. विराज भक्त श्रेष्ठ, मा. गणेश पराजुली	२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ठ) “यस शब्दले गैरसरकारी विधेयकलाई पनि जनाउँछ” । थप गर्ने

६.	मा. सोबिता गौतम	२	<u>खण्ड (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ठ) विधयेक भन्नाले संघीय संसदमा पेश हुने ऐनको मस्यौदा र गैरसरकारी विधयेकलाई पनि सम्झनुपर्छ।
७.	मा. पूर्ण बहादुर घर्ति, मा. राम कुमार राई	२	<u>खण्ड (क), (घ), (ङ), (ज), (ट), (ठ) र (ण) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) “नेपाल सरकार वा निकायले” भन्ने शब्दको सट्टामा “नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायले” भन्ने शब्दहरू राख्ने र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट जारी हुने कार्यकारी आदेशलाई समेत जनाउँछ भन्ने शब्द राख्ने। (घ) “नेपाल सरकारले” भन्ने शब्दहरू हटाउने। (ङ) “नेपाल सरकार अन्तर्गतको भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयमा वा मन्त्रालय मातहतको कुनै विभाग वा कार्यालय वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको” भन्ने शब्दहरू राख्ने । (ज) “अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिमको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको” भन्ने शब्दहरू राख्ने। (ट) “सो शब्दले” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “सो शब्दले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाउने” भन्ने शब्दहरू राख्ने । (ठ) “हुने” भन्ने शब्दको सट्टामा “भएको” भन्ने शब्द राख्ने। (ण) “भन्नाले” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था वा” भन्ने शब्दहरू राख्ने।
८.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	२	<u>खण्ड (ङ), (ज), (ट), (ड) र (ण) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ङ) नेपाल सरकारपछि “वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। (ज) “जारी हुनेको” सट्टा “जारी भएको” शब्द राख्ने।

			(ट) “बनाउने” शब्दको सट्टा “बनाउन प्रस्ताव गरेको” शब्द राख्ने। (ड) “त्यस्तो संस्था स्थापना गर्ने कानूनले” शब्द हटाई “ऐनले दिएको” शब्द राख्ने। (ण) “पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शब्द” को सट्टा “पूर्ण वा आंशिक शब्द” राख्ने।
९.	मा. सुमना श्रेष्ठ	३	उपदफा (१), (३) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) "आवधिक योजना" भन्ने शब्दहरू पछि "सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन" भन्ने शब्दहरू थप्ने र "जेठ महिना" भन्ने शब्दको सट्टा "माघ महिनाको १५ गते" राख्ने । (३) "कानून मन्त्रालयले" भन्ने शब्दपछि "फागुन महिनाको ७ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र" भन्ने शब्दहरू थप्ने । (४) हालको व्यवस्थापछि "तर कुनै पनि आर्थिक वर्षमा पेश गरिने जम्मा विधेयक सङ्ख्याको कम्तीमा ८०% विधेयक पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम नै हुनु पर्नेछ ।" भन्ने वाक्य थप गर्ने । देहायको उपदफा (५) थप गरी यसपछिको क्रम मिलाउने: (५) "उपदफा (४) अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्रमाथि संघीय संसद्का सदस्यको सल्लाह, सुझाव र धारणा लिनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत् पत्राचार गर्नु पर्नेछ ।"
१०.	मा. प्रेम सुवाल	३	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) “समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रअनुसार नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजनामा कृषि, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनेछ” थप्नु पर्ने ।
११.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	३	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) प्रत्येक मन्त्रालयपछि वा संघीय संसद्का समितिले शब्द थप गर्ने।

१२.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	३	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) को तापनि पछि "जनताको माग र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा" भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
१३.	मा. मनिष झा	३	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) "सिर्जित दायित्व" भन्ने शब्दहरू पछि "संविधान प्रदत्त हक र अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यन्वयन" समेतका आधारमा भन्ने शब्दहरू थप्ने । (३) "कानून मन्त्रालयले" भन्ने शब्दहरू पछि "सिमित अवधिभित्र सङ्घीय संसदमा" भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
१४.	मा. अशोक कुमार चौधरी	३	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरसरकारी विधेयक वा कुनै विषयमा तत्काल विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेमा यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
१५.	मा. निशा डाँगी	३	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उल्लेखित वाक्यपछि निम्न प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने: “तर त्यसरी वार्षिक कार्यतालिकामा नरहेका र तत्काल तर्जुमा गर्न सकिने विधेयकको संख्या वार्षिक कार्यतालिकामा रहेका जम्मा विधेयक संख्याको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।”
१६.	मा. असिम शाह, मा. विराज भक्त श्रेष्ठ, मा. गणेश पराजुली	३	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरसरकारी विधेयक वा कुनै विषयमा तत्काल विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेमा यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

१७.	मा. गगन कुमार थापा	३	<u>दफा (३) लाई देहाय अनुसार कायम गर्ने,</u> <u>प्राथमिकता निर्धारण गर्ने:</u> (१) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष तर्जुमा गर्नु पर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नु पर्नेछ । तर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कानून आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने गरी विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र कानून मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विषयमा तत्काल विधेयक तर्जुमा गर्नु परेमा यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
१८.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	४	<u>उपदफा (१) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा विधेयकपछि "मसौदा" शब्द थप्ने र अन्यत्र समेत यी शब्दहरू मिलाउने । (५) को खण्ड (क) को विधेयकपछि "र सोसंग सम्बन्धित आश्रित विधेयक" भन्ने शब्दहरू थप्ने। सोहीको खण्ड (ख) को विधेयकपछि "तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नु पर्ने भएमा चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने ऐनहरू सम्बन्धीका संशोधनहरू समावेश गरिनु हुँदैन" भन्ने शब्दहरू थप्ने।

१९.	मा. मनिष झा	४	<u>उपदफा (१), (२) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) विधेयक तर्जुमाको लागि भन्ने शब्दहरू पछि “२१ दिनभित्र” अवधारणापत्र तयार गर्नु भन्ने शब्दहरू थप्ने। (२) “अवधारणापत्रमा” भन्ने शब्दहरू पछि “७ दिनभित्र” कानून मन्त्रालयको सहमति भन्ने शब्दहरू थप्ने। (५) खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ग) थप्नु पर्ने। (ग) “सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै विधेयक यथाशीघ्र ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखेमा त्यस्तो विधेयक”
२०.	मा. प्रेम सुवाल	४	<u>उपदफा (१), (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका १३ वटा राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावअनुसार कानून मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा अवधारणापत्र तयार गर्नेछ” थप्नु पर्ने । (२) खण्ड (१) मा मिलाएर राख्नु पर्ने:- “दफा ४ (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको अवधारणापत्रलाई कानून मन्त्रालयले सहमति दिनेछ ।” (३) मिलाएर राख्नु पर्ने:- “उपदफा (२) बमोजिमको अवधारणापत्रलाई नेपाल सरकारले स्विकृति दिनेछ ।”
२१.	मा. सुमना श्रेष्ठ	५	<u>उपदफा (१) मा पछि देहायको उपदफा थप गरी यसपछिको क्रम मिलाउने:</u> उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा थप गरिनेछः “उपदफा (१) बमोजिम मस्यौदासँगै सो विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा हुने सबै खर्चको आर्थिक विश्लेषण समेत तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ। ”

२२.	मा. मनिष झा	५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “मन्त्रालयले” भन्ने शब्दहरू पछि “सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सहितको मस्यौदा समिति गठन गरी” विधेयकको भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
२३.	मा. सोबिता गौतम	५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्न सम्म समय सिमा निर्धारण गरी कानून आयोगमा पठाउन सक्नेछ ।
२४.	मा. शिशिर खनाल	५	<u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने:</u> (३) कुनै महत्वपूर्ण र आवश्यक विषयमा कुनै विज्ञ वा विज्ञ संस्था वा संसद वा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको तर्फबाट गैरसरकारी विधेयकको रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा पेश हुन सक्नेछ र यसरी पेश हुने मस्यौदा परिच्छेद २ अन्तर्गत तर्जुमा भएको मस्यौदा मानिनेछ ।
२५.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) प्रभावित हुने पछि “समुदाय र” भन्ने शब्दहरू थप्ने । सोही दफाको उपदफा (३) को खण्ड (ग) को पर्ने पछि “सामाजिक, वातावरणीय” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
२६.	मा. प्रेम सुवाल	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) सरोकारवालाको नाममा विधेयकसँग सम्बन्धित स्वार्थ समूह र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश गराइने छैन” थप्नु पर्ने ।

२७.	मा. पूर्ण बहादुर घर्ति, मा. राम कुमार राई	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ “पछ्छाडी” मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संसदीय समिति” भन्ने शब्द राख्ने।
२८.	मा. सुमना श्रेष्ठ	६	<u>उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) "उपदफा (१) बमोजिमको छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित तथा अनलाइनमार्फत राय सुझाव समेत माग गर्नु पर्नेछ । यसरी राय सुझाव माग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सहज पहुँच राख्न सक्ने गरी मल्टिमिडिया प्रतिक्रिया स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। राय सुझाव माग गर्दा जनताले सरल, सहज र स्पष्ट भाषामा विभिन्न संचार माध्यम मार्फत सो विधेयकको असर, दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभाव र राष्ट्रको समग्र विकासमा हुने योगदान बारे जानकारी समेत दिनु पर्नेछ। " (३) "बढीमा" भन्ने शब्दको सट्टा "कम्तीमा" भन्ने शब्द राख्ने ।
२९.	मा. अशोक कुमार चौधरी	६	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले र गैरसरकारी विधेयकको हकमा विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिने पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त राय सुझावको आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा र देहायका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा कम्तीमा तीस दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थप गर्ने:

			(५ थप गर्ने) उपदफा ३ (ग) बमोजिम देशको समग्र आर्थिक एवम् वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मुल्याङ्कन सहितको प्रतिवेदनको विस्तृत व्यहोरा विधेयकमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
३०.	मा. निशा डाँगी	६	उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) उल्लिखित वाक्यको सट्टामा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्ने: “उपदफा (१) बमोजिमको छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय सुझाव समेत माग गर्नु पर्नेछ । तर विभिन्न किसिमका अशक्तता वा अपाङ्गताका कारणले लिखित रूपमा राय सुझाव पेश गर्न असमर्थ सर्वसाधारणको सुझाव लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।” (३) “दिन सक्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “दिनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
३१.	मा. मनिष झा	६	उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) सर्वसाधारणसँग लिखित भन्ने शब्दहरू पछि “मौखिक, विद्युतीय वा अपाङ्गताका भएको व्यक्तिसँग विशेष मध्यमबाट” राय भन्ने शब्दहरू थप्ने । (३) खण्ड (ड) पछि देहायको खण्ड (च) थप्ने र त्यस पछिको क्रम सं. मिलाउने (च) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको राय र सुझाव ।
३२.	मा. असिम शाह, मा. विराज भक्त श्रेष्ठ, मा. गणेश पराजुली	६	उपदफा (१), (३) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले र गैरसरकारी विधेयकको हकमा विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्नेछ ।

			(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त राय सुझावको आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा र देहायका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा कम्तीमा तीस दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछः- <u>खण्ड (छ) मा थप गर्ने:</u> (छ) विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव। (५) उपदफा (५) उपदफा ३ (ग) बमोजिम देशको समग्र आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मुल्याङ्कन सहितको प्रतिवेदनको विस्तृत व्यहोरा विधेयकमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
३३.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> सरोकारवाला सहभागी गराउनु पर्ने: २. उपदफा (१) बमोजिमको छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित, मौखिक साथै विद्युतीय माध्यमबाट राय सुझाव समेत माग गर्न सक्नेछ। (३) थप गर्नुपर्ने: विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव।
३४.	मा. गगन कुमार थापा	६	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा झिक्ने भनिएको उपदफा (२) लाई यथावत कायम राख्ने
३५.	मा. शिशिर खनाल	६	<u>उपदफा (३) को खण्ड (ड) पछि (च) थप गर्नु पर्ने:</u> (च) विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्यावरणमा पर्ने प्रभाव
३६.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	६	<u>उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(४) उपदफा ३ पछि उपदफा (४) मा कार्यतालिका लागु गर्ने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी अन्य दफा क्रम मिलाउने ।
३७.	मा. सुमना श्रेष्ठ	८	<u>खण्ड (ग) पश्चात् देहायको खण्ड (घ) थप गर्ने:</u> "(घ) संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कुनै संरक्षित समूह, समुदाय वा वर्गलाई असर पर्ने देखिने वा सो समूह, समुदाय, वर्गको हक, हित, संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय भए सो समुदायसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोगहरूको । "
३८.	मा. मनिष झा	९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) "परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा" भन्ने शब्दहरू पछि "७ दिनभित्र" परिमार्जन गरी भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
३९.	मा. प्रेम सुवाल	९	<u>उपदफा २ को खण्ड (ग) र (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) "अर्थ विधेयकमा समावेश कर प्रस्ताव, कुन सांसदले कुन मितिमा संघीय संसदको कुन बैठकमा प्रस्ताव गर्नु भएको हो" व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राख्नु पर्ने । (घ) देहाय बमोजिम थपेर क्रम मिलाउनु पर्ने:- "(घ) विनियोजन विधेयकमा समावेश बजेट खर्च शीर्षक कुन सांसदले कुन मितिमा संघीय संसदको कुन बैठकमा प्रस्ताव गर्नु भएको हो" व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राख्नु पर्ने ।
४०.	मा. पूर्ण बहादुर घर्ति, मा. राम कुमार राई	९, १०, १२	यी दफाको विषय नेपालको संविधानको धारा ८२ बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीमा समावेश हुने विषय भएकोले हटाउने ।
४१.	मा. गगन कुमार थापा	९	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			उपदफा (३) मा रहेका "तर्जुमा गरी" भन्ने शब्दहरूपछि "निर्धारित समयावधिभित्र" भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
४२.	मा. प्रेम सुवाल	११	“संघीय संसदका कुनै पनि सांसदले निजी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्नेछ । एक पटक संसदमा दर्ता भएको विधेयक सरकार परिवर्तन भएपनि फिर्ता हुने छैन” थप्नु पर्ने ।
४३.	मा. माधव सापकोटा	११	विधेयकको दफा ११ को व्यवस्थालाई उपदफा (१) कायम गरी देहायको उपदफा (२) र (३) थप गर्ने: (२) संघीय संसदको दुबै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धीत सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्नेछन्। (३) गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४४.	मा. पूर्ण बहादुर घर्ति, मा. राम कुमार राई	११	मा रहेको दफा १० बमोजिम भन्ने शब्दहरू हटाउने।
४५.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	११	कानून मन्त्रालय मार्फतको सट्टा “सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत” शब्द राख्ने।
४६.	मा. प्रेम सुवाल	१२	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “चालू रहेको संघीय संसदको अधिवेशन टुंग्याई अध्यादेश जारी गर्न पाइने छैन” थप्नु पर्ने ।
४७.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१३	<u>उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) मा "र ऐनको" सट्टामा "र ऐनले" शब्द राख्ने। सोहीको उपदफा (३) मा असर पछि "पार्ने विषयमा" शब्दको सट्टामा "पर्ने गरी" शब्द राख्ने ।
४८.	मा. सोबिता गौतम	१३	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नहुने: (२) ऐन अन्तर्गत जारी हुने प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो ऐनको उद्देश्य र ऐनको अधिकारसँग बाझिने गरी जारी गर्नु हुँदैन।

४९.	मा. निशा डाँगी	१४	<u>खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (घ) प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी कुन कुन स्थापित मान्यता पालना गर्नु पर्ने, कुन कुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने स्पष्ट रूपमा खुलाएर लेख्नु पर्ने।
५०.	मा. प्रेम सुवाल	१५	<u>दफा १५ (ज) र (झ) थपेर क्रम मिलाउने:</u> (ज) कुनै पनि राजनीतिक दललाई समानुपातिक चुनावमा प्राप्त भएको मतको आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको घोषणा गर्ने कानून बनाउने विषय। (झ) देशभित्र रोजगारी दिन उत्साहित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने तथा विदेशमा बसेका मतदातालाई विदेशमै वा अनलाइन प्रक्रियाबाट मत हाल्न लगाउने कानून बनाउने विषय।
५१.	मा. गगन कुमार थापा	१६	<u>खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> विधेयकको दफा १६ को खण्ड (ड) मा रहेका "मुद्दा हेर्न वा अन्य" भन्ने शब्दहरू झिकने। <u>थप गर्ने:</u> ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली ऐन बनेको ६ महिनाभित्र बनाइ सक्नु पर्ने।
५२.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	१९	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा संघीय ऐनबाट पछि "नेपाल सरकार र निश्चित निकायलाई मात्र" भन्ने शब्दहरू थप्ने। सोहीको उपदफा (३) मा सकिने छैन पछि "यस्ता विषय राजपत्रमा प्रकाशन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ" भन्ने शब्दहरू थप्ने।
५३.	मा. प्रेम सुवाल	१९	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(२) “प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा सचिवले विद्युत महसूल, कर, राजस्व भुक्तानी नगर्नेलाई विजुलीको लाइन जोड्नु, महसूल, कर, राजस्व छुट दिनु भनी आदेश दिन पाउने छैन” थप्नु पर्ने ।
५४.	मा. सोबिता गौतम	२०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायले मापदण्ड बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।
५५.	मा. माधव सापकोटा	२१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) संवैधानिक निकायले भन्ने शब्दको सट्टा संवैधानिक निकाय र संघीय संसदले भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
५६.	मा. अशोक कुमार चौधरी	२३	<u>उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थप गर्ने:</u> (५) ऐनको दफा ६ बमोजिम भएको छलफलको अभिलेख कायम राखी सुरक्षित गर्नु पर्नेछ ।
५७.	मा. दामोदर पौडेल वैरागी	२३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) पछिको “प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरू झिक्ने”
५८.	मा. असिम शाह, मा. विराज भक्त श्रेष्ठ, मा. गणेश पराजुली	२३	<u>उपदफा (५) थप गर्ने:</u> (५) ऐनको दफा ६ बमोजिम भएको छलफलको अभिलेख कायम राखी सुरक्षित गर्नु पर्नेछ ।
५९.	मा. सुमना श्रेष्ठ	२५	<u>उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा थप गरिनेछ:</u>

			"उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको ऐन वा अध्यादेश सामान्यतया त्यसरी प्रकाशन गर्न पठाएको भोलिपल्टसम्म कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा देहायको विवरण पूरा हुने गरी राखिनेछः (क) पिडिएफ फर्म्याटमा सोझै परिच्छेद र दफामा जान मिल्ने आउटलाइन/बुकमार्क सहित (ख) अनलाइन मात्रै हेर्न मिल्ने संस्करणमा हाईपरलिंक (hyperlink) सहितको विषयसूची राखी "
६०.	मा. निशा डाँगी	२५	<u>उपदफा (२) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) "सामान्यता" भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने । (६) "वेबसाइटमा राख्न" भन्ने शब्दहरूको सट्टामा "वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ" भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने ।
६१.	मा. प्रेम सुवाल	२५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "तर, एउटा सभामुख र राष्ट्रपतिको कार्यकालमा संसदबाट पारित भएको अध्यादेश वा विधेयक नयाँ सभामुख र राष्ट्रपति चुनाव भइसकेपछि पुरानाको नाम यथावत राखी सोही पृष्ठमा नयाँको नाम हातले थपेर प्रमाणीकरण गर्न पाइने छैन" थप्नु पर्ने ।
६२.	मा. गगन कुमार थापा	२६	<u>दफा २६ को सट्टा देहायको दफा २६ कायम गर्ने.</u> वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) देहायको प्रत्यायोजित विधायन देहाय बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछः- (क) नेपाल सरकार वा कुनै निकायबाट जारी गरिने विनियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय र कानून आयोगको वेबसाइटमा, तर यस खण्ड बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने भएमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय र कानून आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन

			प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (ख) सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने प्रत्यायोजित विधायन यस ऐन बमोजिम दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो संस्था र कानून आयोगको वेबसाइटमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने मन्त्रालय वा कुनै निकायले प्रत्यायोजित विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णय मिति तथा दफा २४ बमोजिमको दर्ता नम्बर र मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
६३.	मा. गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा	३१	<u>विधेयकको दफा ३० पछि देहायका दफा ३१ र ३२ थपी त्यसपछिका देहायका दफाक्रम मिलाउने:-</u> ३१. गैरसरकारी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा सहयोग उपलब्ध गराउने: (१) संघीय संसदको कुनै सदनमा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने संघीय संसदको कुनै सदस्यले विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको प्राविधिक विषय तथा व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालयमा कुनै सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक संयन्त्र वा इकाईको व्यवस्था गर्नेछ । ३२. नेपाल सरकारको राय प्रतिक्रिया माग गर्ने: (१) संघीय संसदको कुनै सदनमा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएमा त्यस्तो विधेयकमा नेपाल सरकारको राय प्रतिक्रियाको लागि संघीय संसद सचिवालयले सो विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

			(२) उपदफा (१) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएमा कानून मन्त्रालयले सो विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार पर्ने रहेछ भने नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र सो विधेयकमा उल्लेखित विषय कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भए आफैं र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भए प्राप्त विधेयकको मस्यौदा सहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा राय प्रतिक्रियाको लागि पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (३) बमोजिम पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा कानून मन्त्रालयले सो विधेयकमा नेपाल सरकारको राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (४) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय प्रतिक्रिया कानून मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयलाई पठाउनु पर्नेछ।
६४.	मा. प्रेम सुवाल	३१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> “राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समिति र उपसमितिका सभापति संघीय संसद र समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित भई पचास प्रतिशतभन्दा बढी बैठकमा पूरै समय सहभागी भई प्रभावकारी बनाउने छ” थप्नु पर्ने ।
६५.	मा. सोबिता गौतम	३३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) कुनै ऐन वा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै संशोधन वा कुनै सुधार गर्नु पर्ने विषय वा कुनै कैफियत देखिएमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको कारण सहित उल्लेख गरी कानून मन्त्रालयमा जोसुकैले जानकारी गराउन सक्नेछ।

६६.	मा. सुमना श्रेष्ठ	३८	दफा थप "कुनै कानून निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएर कम्तीमा दस हजार नेपाली नागरिकले कुनै विधेयकको प्रस्ताव वा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गरेमा वा दस हजार नेपाली नागरिकले भौतिक वा अभौतिक हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएमा नेपाल सरकारले त्यसलाई सरकारी प्रस्तावका रूपमा संसदमा पेश गरी छलफल गर्नु पर्नेछ ।"
६७.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)	३८	दफा ३८ थप गरी गैरसरकारी विधेयक संसदका माननीय सदस्यहरूले तर्जुमा गरी संघीय संसदको नियमावली बमोजिम संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
६८.	मा. सुमना श्रेष्ठ	३९	दफा थप "कुनै पनि संघीय सांसदलाई गैरसरकारी विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा संघीय संसद सचिवालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।"
६९.	मा. निशा डाँगी	नभएको	दफा ३५ पछि देहायको दफा ३६ थप गरी त्यसपछिको दफाको उपक्रम मिलाउने: "३६. वेबसाइटमा अपाङ्गमैत्री सामग्री प्रकाशन गर्नु पर्ने: यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट विद्युतीय माध्यममा वेबसाइटमार्फत् प्रकाशन गरिने नेपालको संविधान, ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायनलाई दृष्टिविहीन लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने किसिमको फर्म्याटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।"
७०.	मा. गगन कुमार थापा	थप गर्नुपर्ने	एकैपटक धेरै विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी प्रस्तुत विधेयक का सन्दर्भमा भाषिक, शाब्दिक र प्राविधिक रूपमा देखिएका त्रुटिलाई आनुषङ्गिक सुधार मार्फत सच्याउन र विषयगत वा क्षेत्रगत रूपमा समान किसिमका विधेयक बाहेक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने जस्ता धेरै ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा संशोधन हुने कानूनको संख्या बीसभन्दा बढी हुने छैन ।

नोट: क्र.स. १ देखि ७० सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....

(देवराज घिमिरे)

सभामुख